

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO PENAL	4
1.1 Direito penal militar como ramo do Direito Público	4
1.2 Direito penal militar e sua especialidade jurídica.	5
1.3 Interpretação da norma penal militar.	6
1.3.1 Interpretação da norma penal e inovações da Lei 14.688/2023	8
2. PRINCÍPIOS LIMITADORES DO DIREITO PENAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR	11
2.1 Princípio da dignidade da pessoa humana.	11
2.2 Princípio da igualdade diante da Lei	12
2.3 Princípio humanitário	12
2.4 Princípio da individualização da pena	13
2.5 Princípio da personalidade ou da intransmissibilidade	13
2.6 Princípio da culpabilidade	13
2.7 Princípio da intervenção mínima ou da subsidiariedade	14
2.8 Princípio da fragmentariedade	14
2.9 Princípio da proporcionalidade	15
2.10 Princípio da proibição da dupla incriminação pelo mesmo fato	15
2.11 Princípio da lesividade ou da ofensividade	16
2.12 Princípio da igualdade	16
2.13 Competência para processo e julgamento do crime militar	17
2.14 Aplicação da lei penal militar	17
2.14.1 Lei penal militar no tempo	18
2.14.1 Lei penal militar no espaço	18
3. TEORIA GERAL DO CRIME e AÇÃO PENAL MILITAR	19
3.1 Conceito e definição doutrinária, legal e jurisprudencial de Crime Militar	19
3.2 Fato típico militar	22
3.2.1 Inovações da Lei nº 13.491/17	24
3.3 Tipo penal militar	24
3.3 Excludentes de tipicidade, de antijuridicidade e culpabilidade no Direito Penal Militar	25
3.4 Iter criminis	25
3.4.1 Conceito e fases	25
3.4.2 Conatus no Direito Penal Militar	26
3.5 Concurso de pessoas	26
3.6 Ação Penal	26

APRESENTAÇÃO

A disciplina de Direito Penal e Processual Penal Militar reveste-se de especial importância na formação do futuro oficial da Polícia Militar de Pernambuco, representando um dos pilares essenciais da cultura jurídica castrense. Em uma instituição alicerçada na hierarquia e na disciplina, o domínio técnico das normas penais militares é não apenas um instrumento de justiça, mas também de preservação da ordem institucional e da segurança jurídica dos militares estaduais. Estudar este ramo do Direito é, pois, preparar-se para exercer a função pública com rigor, ética e consciência da sua elevada responsabilidade diante da sociedade e da tropa.

No desempenho de suas atribuições, o oficial poderá ser chamado a atuar como juiz militar nos Conselhos de Justiça da Justiça Militar Estadual, função que exige profundo conhecimento das normas substantivas e adjetivas do Direito Penal Militar, aliadas à prudência e à imparcialidade. Tal incumbência, de caráter jurisdicional, impõe ao oficial o dever de interpretar e aplicar a lei penal com técnica, respeitando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana, sem jamais se afastar da proteção dos bens jurídicos militares, como a hierarquia, a disciplina e a autoridade legalmente constituída.

O oficial também poderá atuar como condutor de investigações no âmbito da Polícia Judiciária Militar, seja como encarregado de inquéritos, seja no exercício de funções correcionais ou de assessoramento jurídico, demandando conhecimento sólido sobre os procedimentos previstos no Código de Processo Penal Militar. Em contrapartida, não se pode olvidar que, ao falhar em sua conduta funcional ou extrapolar os limites da legalidade, o próprio oficial poderá figurar no polo passivo de uma ação penal militar, sendo imprescindível, portanto, que conheça com profundidade os tipos incriminadores e as garantias que lhe assistem enquanto jurisdicionado.

Esta apostila foi cuidadosamente elaborada para oferecer aos discentes uma visão ampla, atualizada e sistematizada do Direito Penal e Processual Penal Militar, proporcionando o arcabouço teórico indispensável à prática profissional. Mais do que um compêndio normativo, este material convida à reflexão crítica e consciente sobre o papel do oficial de polícia militar como agente garantidor da legalidade e defensor dos valores republicanos no seio da corporação. Ao estudar esta disciplina, o futuro oficial da PMPE não apenas cumpre uma exigência curricular, mas trilha um caminho de maturidade institucional e de excelência no serviço público militar.

1. INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO PENAL

1.1 Direito penal militar como ramo do Direito Público

A distinção entre Direito Público e Direito Privado é tradicional na ciência jurídica e se baseia no interesse predominante protegido pela norma. No Direito Privado, a regulação recai sobre relações entre particulares, fundadas na autonomia da vontade, igualdade jurídica entre as partes e liberdade contratual. Já o Direito Público trata das relações em que o Estado figura como ente soberano, regulando o interesse coletivo e limitando-se pela legalidade estrita.

No âmbito do Direito Público, as normas visam assegurar o funcionamento do Estado e a preservação da ordem jurídica. Envolvem, portanto, ramos como o Direito Constitucional, o Administrativo e o Penal. O critério clássico da supremacia do interesse público sobre o privado é fundamental para definir os contornos dessas áreas, e nelas prevalecem princípios como a indisponibilidade do interesse público e a hierarquia normativa.

O Direito Penal Militar insere-se no campo do Direito Público por ser expressão do poder punitivo do Estado voltado à preservação da ordem, disciplina e hierarquia das instituições militares. Ele não apenas sanciona condutas ilícitas específicas, mas também protege valores institucionais essenciais à soberania nacional. Dessa forma, mantém-se como instrumento estatal de controle social qualificado, fundamentado na legalidade, tipicidade e intervenção mínima.

Mas atenção: uma outra forma de classificar o Direito Militar é partindo do gênero Direito Militar Sancionador, do qual fazem parte o Direito Penal Militar e o Direito Administrativo Disciplinar Militar. São parecidos, mas não iguais.



NÃO CONFUNDA O DPM COM O DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR !!!

	DPM	DADM
Principal fonte legal	<i>Apenas leis federais. No caso o Código Penal Militar é o principal</i>	<i>Salvo quando o próprio legislador definir diferente, apenas leis estaduais.</i>
Julgamento	<i>Em Tribunais componentes do Judiciário</i>	<i>Em órgãos definidos em lei no Executivo</i>
Tipo de processo	<i>Denotado em Procedimentos (IPM, APFDM, IPD) e pelo processo criminal.</i>	<i>PADM: CJ, CD SAD ou PADS.</i>

Na doutrina e jurisprudência, só há uma hipótese em que as instâncias se comunicam: QUANDO OCORRE ABSOLVIÇÃO NO JUDICIÁRIO MAS DESDE QUE FUNDAMENTADA EM NEGATIVA

DE AUTORIA ou INEXISTÊNCIA DO FATO. Nesse caso, a decisão administrativa fica vinculada à decisão do Direito Penal Militar.

1.2 Direito penal militar e sua especialidade jurídica.

Fonte: COSTA, Aldo Campos. A indicadência da especialidade no Processo Penal Militar. Consultor Jurídico. 2013.

O princípio da especialidade, inerente ao Direito Militar, torna inviável a aplicação de uma série de preceitos da legislação comum aos processos em curso na Justiça Castrense (STM HC 0000079-35.2013.7.00.0000).

Os atos judiciais praticados na Justiça Castrense devem ser regidos pelas normas do Código de Processo Penal Militar, não havendo possibilidade jurídica de se promover a mescla dos subsistemas processuais penais comum e militar (STM HC 0000079-35.2013.7.00.0000). Somente em caso de omissão de disposições específicas faculta-se a aplicação de sistema diverso (STM AP 0000059-25.2012.7.05.0005).

São inaplicáveis, assim, os institutos da Lei 9.099/1995, em face do disposto no artigo 90-A da referida lei, que veda a aplicação de institutos despenalizadores, tais como o *sursis* processual, à Justiça Militar da União (STM AP 0000094-93.2011.7.09.0009), muito embora três ministros do Supremo Tribunal Federal já tenham declarado, *obiter dictum*, a inconstitucionalidade da norma em relação a civil processado por crime militar (STF HC 99.743).

As normas instituídas pela Lei 11.343/2006, conquanto adequadas à vida civil, também não devem ser acolhidas no âmbito da Justiça Militar, tendo em vista o critério da especialidade (STM AP 0000062-66.2009.7.02.0102).

Também não é extensível ao processo penal militar o princípio da identidade física do juiz, preconizado pelo parágrafo 2º do artigo 399 do Código de Processo Penal comum (STM HC 0000079-35.2013.7.00.0000).

Permanece plenamente eficaz o artigo 24 da Lei 8.457/1992, que cuida da criação e da dissolução dos Conselhos Permanentes de Justiça a cada três meses. Trata-se, ademais, de norma editada após o texto constitucional de 1988, e que tem como suporte de validade o parágrafo único do artigo 124 da Constituição (STM HC 0000079-35.2013.7.00.0000).

O referido princípio não incide nem mesmo em relação ao Conselho Especial de Justiça, considerando que o artigo 31 da Lei 8.457/1992 prevê a possibilidade jurídica de substituição de juízes militares por motivo justificado e reconhecido pelo Superior Tribunal Militar como de relevante interesse para a administração militar (STM HC 0000079-35.2013.7.00.0000).

A constituição dos Conselhos de Justiça, com a participação de Oficiais das Forças Armadas, tem amparo no parágrafo único do artigo 124 da Constituição da República e está materializado nos vigentes artigos 16 e 18 da lei que organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus serviços auxiliares.

O fato de os juízes militares não terem os mesmos patamares de garantias estabelecidas para o magistrado de carreira, como é o caso das prerrogativas estabelecidas no artigo 95, incisos I a III da Constituição, não redundam em ocorrência de nulidade por ausência de jurisdição válida dos Conselhos (STM AP 0000027-09.2009.7.02.0102).

Embora o tema tenha sido superado, durante muito tempo se afirmou que o artigo 400 do Código de Processo Penal, na redação trazida pela Lei 11.719/2008, mesmo com a previsão do artigo 394, parágrafo 4º, também não alteraria a condição de especialidade do Código de Processo Penal Militar, em detrimento da generalidade do Código de Processo Penal comum (STM AP 0000059-25.2012.7.05.0005).

O princípio da especialidade impede, igualmente, a incidência do artigo 366 do Código de Processo Penal comum à Justiça Militar, ainda que tal aplicação possa resultar benefício para o réu (STM AP 0000087-45.2010.7.02.0102).

A Justiça Castrense também não aplica a Lei 11.719/2008 aos seus processos, haja vista a previsão no Código de Processo Penal Militar de ritos próprios e especiais que não sofreram derrogação tácita ou expressa (STM AP 0000093-52.2010.7.12.0012). Por essa razão, não maculam o procedimento adotado pelo Conselho Julgador: a) a ausência de defesa prévia prevista na Lei 11.719/2008 (STM AP 0000097-26.2009.7.12.0012); b) o indeferimento do pleito de novos interrogatórios, porquanto inaplicáveis ao processo penal militar as disposições dos artigos 196 e 384, parágrafo 2º, ambos do Código de Processo Penal comum (STM CP 0000120-64.2012.7.12.0012); c) a inobservância da ordem de instrução probatória introduzida pela Lei 11.719/2008, com a realização do interrogatório antes da oitiva das testemunhas (STM CP 0000121-49.2012.7.12.0012).

Tal entendimento é consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade da legislação processual militar e da Justiça Castrense, sem a submissão à legislação penal comum do crime militar devidamente caracterizado (STF HC 113.593).

Nem mesmo a citação editalícia, prevista no artigo 286 do Código de Processo Penal Militar, ou a decretação da revelia, autorizada pelo artigo 292 do mesmo diploma legal, violam os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, consagrados respectivamente nos incisos LIV e LV, do artigo 5º da Constituição Federal (STM EMB 0000072-84.2007.7.01.0401).

Não incide, portanto, o artigo 366 do Código de Processo Penal comum na Justiça Militar (STM AP 0000064-66.2009.7.11.0011). A revelia será decretada quando o acusado, devidamente citado, não comparecer à sessão de julgamento (STM AP 0000055-31.2010.7.02.0202).

A aplicação dos dispositivos do Código de Processo Penal comum nos processos afetos à Justiça Militar, conforme já assinalado, somente se justifica diante de omissão na legislação processual penal castrense, conforme previsão contida na alínea "a" do artigo 3º do Código de Processo Penal Militar (STM EMB 0000100-78.2009.7.12.0012).

A exceção corre por conta da inconciliabilidade das regras consubstanciadas na parte final do artigo 414 e do parágrafo 2º do artigo 529 do Código de Processo Penal Militar com os princípios da ampla defesa e do contraditório, não se podendo assim, sem motivo justificado, obstar o recurso do revel (STF HC 70112).

1.3 Interpretação da norma penal militar.

Fontes: GRECO, Curso de Direito Penal - 17. ed. Rio de Janeiro : Impetus, 2015.; CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, volume 1, parte geral: 24ª Ed. São Paulo: Saraiva educação, 2020, versão digital.

Interpretação penal é a atividade que consiste em extrair da norma penal seu exato alcance e real significado (CAPEZ, 2020, p. 117).

O princípio da “in claris cessat interpretatio” prevaleceu durante muito tempo. Ele diz que quanto a lei é clara, não é necessário interpretá-la. Porém, hoje já não se mais este princípio por conta de que toda norma tem um valor muito mais rico e vasto para diferentes interpretações.

Dos tipos de interpretação no que diz respeito ao sujeito, segundo Rogério Greco (2015):

Interpretação autêntica	Interpretação doutrinária	Interpretação judicial
<i>Busca ser interpretada pelo próprio texto da norma. Seguindo assim a lei como principal fonte para aplicá-la.</i>	<i>Chamada também de communis opinio doctorum. Muito usadas para estudos acadêmicos, em decisões de magistrados e em iniciais. Também muito usadas para comentar artigos, mostrar falhas e acertos em normas.</i>	<i>Usada pelos próprios magistrados de primeira e segunda instância para aplicar a lei em definitivo. Nisso, se tornará precedentes ou jurisprudências para futuros julgamentos semelhantes.</i>

Súmulas também servem como interpretação judicial súmulas são decisões reiteradas de um tribunal sobre determinado assunto, geralmente são reduzidas em apenas um enunciado.

Mas nem toda súmula obriga os operadores a terem essa ou aquela interpretação sobre determinada norma, salvo se classificadas como Súmulas vinculantes.

Constituição Federal. Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Há ainda a ANALOGIA como regra de interpretação de normas penais mas que deve ser visto como muita reserva por parte do operador do Direito. Rogério Greco define a analogia como uma forma de auto integração da norma, consistente em aplicar a uma hipótese não prevista em lei a disposição legal relativa a um caso semelhante.

(Greco, 2015). Segundo a LINDB, em seu art. 4º diz que o juiz decidira com base em ANALOGIA quando a lei for omissa para julgar o caso concreto, mas isso apenas *se in bonam parte*.

1.3.1 Interpretação da norma penal e inovações da Lei 14.688/2023

Fonte: A lei 14.688/23 e a pretendida compatibilização do CP militar com o CP comum. Disponível em <https://www.migalhas.com.br/depeso/395684/a-lei-14-688-23-e-a-compatibilizacao-do-cp-militar-com-o-cp-comum>. Publicado em 20OUT2023. Texto do Dr. Jorge Cesar de Assis

A lei 14.688, de 20 de setembro de 2023 - e com vigência declarada a partir de 60 dias de sua publicação, alterou o decreto-lei 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), a fim de compatibilizá-lo com o decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e com a Constituição Federal; ao mesmo tempo, alterou a lei 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), para classificar como hediondos os crimes militares que especifica.

A lei sancionada foi decorrência da aprovação pelo Congresso, do PL 2233/2022 do Senado Federal (PL 9.432/2017 na Câmara dos Deputados), tendo ocorrido uma mudança significativa no Código Penal Militar - CPM, que pode ser resumida da seguinte forma: foram revogados 14 dispositivos; houve alteração redacional em 88 artigos, tendo ocorrido 08 vetos que não foram ainda apreciados pelo Congresso. Houve também a manutenção de dispositivos decadentes, que poderiam ter sido corrigidos, mas não o foram.

Dentre as revogações, a lei nova revogou os seguintes dispositivos: o art. 21, que conceituava o assemelhado, figura há muito inexistente no direito penal militar brasileiro; os arts. 51 e 52, que tratavam da equiparação aos maiores de 18 anos daqueles que ainda não tinham alcançado essa idade, por evidente contrariedade ao art. 228 da Constituição Federal; art. 55, alínea f (pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função) e alínea g (pena de reforma); art. 60 que tratava da pena do assemelhado; art. 64, que conceituava a pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função; art. 78, que tratava do criminoso habitual ou por tendência; art. 82, que tratava da ressalva à habitualidade presumida para fins de concurso de crimes idênticos ou de crime continuado; art. 86, III, que previa a revogação do sursis pela ocorrência de punição disciplinar de natureza grave; art. 123, V, que previa a extinção da punibilidade pela reabilitação; art. 127, que previa a prescrição no caso de reforma ou suspensão de exercício e; o art. 233, que previa o atentado violento ao pudor (revogado no CP desde 2009).

Também houve alterações redacionais e estas podem ser definidas como: De simples ajustes de termos ou expressões ou de criação de novos tipos penais, ajustes, aumento e substituição de penas. Vejamos:

De simples ajustes de termos	De criação de novos tipos penais, ajustes, aumento e substituição de penas
Art. 2º - lei supressiva de incriminação, igualando	Art. 170, pela previsão de pena de detenção ao

ao art. 2º do CP - lei penal no tempo; Art. 9º, inciso II e alínea b do inciso III, retirando a referência ao assemelhado como agente ativo e passivo de crime militar, e substituindo o termo 'funcionário' por 'servidor' público; Art. 11, com a substituição da expressão forças armadas por instituições militares, abarcando então as forças militares estaduais ao se referir aos militares estrangeiros; Art. 14, ampliando o dispositivo, incluindo o ato de matrícula como passível de defeito ao lado da incorporação; Art. 22, com a substituição da expressão forças armadas por instituições militares, abarcando então as forças estaduais no conceito de militar; Art. 24, que foi ampliado, diferenciando a superioridade vertical (decorrente dos quadros hierárquicos) da horizontal (decorrente da função), além de definir quem é o inferior hierárquico; Art. 27, ao definir quem são os servidores da Justiça, e excluindo o Ministério Público; art. 38, § 2º, acrescentando o adjetivo hierárquico para designar o inferior que cumpre a ordem criminosa; Art. 47, I e II, acrescentando o adjetivo hierárquico aos substantivos superior e inferior; Art. 48, melhora a redação do parágrafo único ampliando as hipóteses de redução da pena; Art. 50, deixa evidente o entendimento da inimputabilidade dos menores de 18 anos; Art. 53, § 5º, acrescentado o adjetivo hierárquicos ao substantivo inferiores na questão dos cabeças; Art. 70, alínea h, substituído o termo velho por pessoa maior de 60 anos, e acrescentado os termos mulher grávida e pessoa com deficiência; Art. 77, alterado a rubrica, de pena-base para cálculo da pena, aproximando-o do sistema trifásico do art. 59, do CP; Art. 79, mudou a redação para tratar apenas do concurso material de crimes; Art. 79-A, novo, tratando apenas do concurso formal de crimes; Art. 80, nova redação para o tratamento do crime continuado; Art. 84, nova redação para os pressupostos da suspensão condicional da pena, com aumento do prazo do sursis; Art. 86, I, melhora a redação para a revogação obrigatória da suspensão em caso de condenação criminal e deu nova redação para a revogação facultativa do § 1º; Art. 98, VII, adequou a redação do dispositivo,	invés de suspensão; Art. 171, exclusão do termo assemelhado; Art. 174, previsão de pena de detenção ao invés de suspensão; Art. 175, aumento da pena de detenção para 3 meses a 2 anos; Art. 176, aumento da pena para detenção de 1 a 2 anos; Art. 177-A, inclusão da resistência qualificada pelo resultado morte + alteração no § 2º para adequar a cumulação de penas; Art. 197, previsão de pena de detenção em lugar de suspensão; Art. 201, previsão de pena de detenção em lugar de suspensão; Art. 204, previsão de pena de detenção em lugar de suspensão; Art. 205, inclusão do inciso VII, no § 2º, criando a figura do homicídio funcional; Art. 206, o § 1º passa a ser nomeado de 'aumento de pena' no homicídio culposo, tratada nos incisos I e II + inclusão do § 3º com a figura do perdão judicial; Art. 207, alteração na rubrica do § 1º para aumento ao invés de agravação de pena que passa a ser duplicada + aumento da pena da provocação indireta ao suicídio prevista no § 2º; Art. 209, inclusão no § 1º, da possibilidade de aceleração de parto e ocorrência de perigo de vida nas hipóteses de lesão grave + inclusão da possibilidade de aborto no § 2º + alteração redacional do § 3º, e inclusão do § 3º-A prevendo a morte preterdolosa; Art. 210, inclui no § 1º, a possibilidade de aumento de pena se o agente não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante + inclusão do § 3º prevendo perdão judicial; Art. 212, incluído um § 3º prevendo as hipóteses de aumento de pena; Art. 213, incluído um § 3º prevendo as hipóteses de aumento de pena; Art. 216, incluído um § 1º com as hipóteses em que o juiz pode deixar de aplicar pena e um § 2º com previsão de injúria qualificada; Art. 218, no inciso III, substituição do termo funcionário por servidor público e, no inciso IV incluído o adjetivo hierárquico após o termo inferior; Art. 222, aumento da pena ao autor do constrangimento; Art. 225, no § 1º, fixação de pena maior + alteração redacional do inciso I incluindo a
--	--

para a incapacidade para o exercício do poder familiar, abandonando a expressão pátrio poder; Art. 103, exclusão do assemelhado, na perda da função pública; Art. 105, alteração no título e na redação, para prever a "Incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela"; Art. 109, II, ajuste redacional, da perda em favor da Fazenda Nacional para Fazenda Pública, abarcando assim, a Fazenda Estadual e do Distrito Federal; Art. 110, nova redação para o tratamento das medidas de segurança; Art. 111, exclusão do assemelhado, do rol das pessoas sujeitas à medida de segurança; Art. 112, alteração da internação em manicômio judiciário para Estabelecimento de Custódia e Tratamento, prazo de internação, perícia médica e desinternação ou liberação condicional; Art. 113, nova redação para a hipótese de substituição da pena para internação; Art. 121, admissão da ação privada subsidiária da pública no parágrafo único; Art. 122, alterou a dependência de requisição para a ação penal quando o réu for militar nos crimes dos arts. 136 a 141 do CPM, do Ministro da Força, para o Comandante da Força; Art. 123, dentre as causas de extinção da punibilidade, inseriu a hipótese de graça no inciso II e, incluiu o inciso VII - perdão judicial, nos casos previstos em lei; Art. 124, alteração redacional para as espécies de prescrição; Art. 125, aumento do prazo prescricional no inciso VII, mais inclusão do inciso III no § 4º, prevendo suspensão da prescrição em caso de embargos de declaração ou recurso ao STF se estes forem considerados inadmissíveis; Art. 149, pela exclusão da referência a assemelhados; Art. 150, pela exclusão da referência a assemelhados; Art. 152, pela exclusão da referência a assemelhados; Art. 154, pela exclusão da referência a assemelhado; Art. 155, inclusão do termo 'eletrônico', dentre os meios de incitação previstos no parágrafo único;	companheira do agente e o maior de 60 anos como vítima + inclusão do inciso IV prevendo fins libidinosos do sequestro; Art. 226, alteração redacional no § 2º, substituindo o termo funcionário por servidor público; Art. 232, ampliação da figura da vítima do estupro com aumento de pena + inclusão do § 1º com a figura do estupro qualificado pela lesão de natureza grave ou vítima entre 14 e 18 anos + inclusão do § 2º, com a figura do estupro qualificado pelo resultado morte + inclusão do § 3º, com a figura do estupro de vulnerável; Art. 234, mudança do preceito primário da corrupção de menores com aumento de pena; Art. 235, da mudança da rubrica marginal e do preceito primário em face do julgamento da ADPF 291; Art. 240, no § 5º, substituição do termo Fazenda Nacional para Fazenda Pública + inclusão do § 6º-A, prevendo a mesma pena do § 6º a quem subtrai arma, munição, explosivo ou outro material de uso restrito militar ou que contenha sinal indicativo de pertencer a instituição militar e § 7º estendendo atenuações; Art. 241, parágrafo único, inclusão dos termos embarcação, aeronave ou arma dentre as hipóteses de aumento de pena; Art. 242, § 2º, incluídos os incisos VII, VIII e IX dentre as hipóteses de roubo qualificado; art. 244, incluído o § 4º prevendo a colaboração premiada; Art. 254, renumerado o parágrafo único em § 1º, e incluído um § 2º, prevendo a receptação qualificada; Art. 265, mudança no preceito primário, substituindo a expressão engenho de guerra motomecanizado por outros equipamentos militares; Art. 266, alterado o preceito primário em face da revogação da pena de suspensão de exercício e reforma; Art. 290, inclusão de um § 3º punindo a apresentação sob efeito de substância entorpecente + inclusão de um § 4º, aumentando a pena se o crime ocorre em serviço e + inclusão de um § 5º, prevendo o crime de tráfico; Art. 291, alteração do preceito primário para excluir o adjetivo militar em relação ao médico, dentista ou farmacêutico + alteração da redação do inciso I, do parágrafo único para excluir o adjetivo militar em relação ao médico, dentista ou farmacêutico; Art. 300, alteração do preceito primário, substituindo-se a expressão funcionário por servidor público;
---	---

	Art. 303, alteração no § 2º, da expressão funcionário para servidor público + idêntica mudança no § 3º que prevê o peculato culposo; Art. 308, inclusão do verbo 'solicitar' no preceito primário da corrupção passiva, com aumento de pena; Art. 324, alteração no preceito secundário com aumento de pena; Art. 326, alteração no preceito primário com inclusão dos §§ 1º e 2º, com aumento de pena; Art. 332, ajuste redacional do preceito primário para excluir a figura do assemelhado, com substituição do termo funcionário para servidor público; Art. 334, ajuste redacional no preceito primário para substituir a expressão funcionário por servidor público; Art. 335, aumento da pena; Art. 336, alteração redacional do preceito primário + aumento de pena; art. 340, alteração da pena de suspensão por detenção, com aumento de pena; Art. 350, § 1º; Art. 353, ajuste redacional no preceito primário.
--	--

2. PRINCÍPIOS LIMITADORES DO DIREITO PENAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR

2.1 Princípio da dignidade da pessoa humana.

Fonte: BARCELLOS, Ana Paula de. **Curso de Direito Constitucional**. 2ª ed. Rio de Janeiro. Forense, 2019; MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. 33ª ed. São Paulo. Atlas, 2017; TAVARES, André Ramos. **Curso de Direito Constitucional**. 18ª ed. São Paulo. Saraiva, 2020.

CF. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana.

Alexandre de Moraes, em sua obra “Direito Constitucional”, conceitua **dignidade** como

Um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos e a busca ao Direito à Felicidade.

André Ramos Tavares explica que não é uma tarefa fácil conceituar a **dignidade da pessoa humana**. Nesse sentido, aponta a explicação de tal princípio nas palavras de Werner Maihofe:

A dignidade humana consiste não apenas na garantia negativa de que a pessoa não será alvo de ofensas ou humilhações, mas também agrega a afirmação positiva do pleno desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo. O pleno desenvolvimento da personalidade pressupõe, por sua vez, de um lado, o reconhecimento da total auto disponibilidade, sem interferências ou impedimentos externos, das possíveis atuações próprias de cada homem; de outro, a autodeterminação (Selbstbestimmung des Menschen) que surge da livre projeção histórica da razão humana, antes que de uma predeterminação dada pela natureza.

Ana Paula de Barcellos, explica que

A dignidade humana pode ser descrita como um fenômeno cuja existência é anterior e externa à ordem jurídica, havendo sido por ela incorporado. De forma bastante geral, trata-se da ideia que reconhece aos seres humanos um status diferenciado na natureza, um valor intrínseco e a titularidade de direitos independentemente de atribuição por qualquer ordem jurídica.

2.2 Princípio da igualdade diante da Lei

CF. Art. 5º **Todos são iguais perante a lei**, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

A idéia é que a Lei estabelece coloca os seus jurisdicionados em um mesmo patamar de igualdade. Chamamos isso de **Igualdade formal**.

2.3 Princípio humanitário

CF. Art. 5º. XLVII - não haverá penas:

- a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
- b) de caráter perpétuo;
- c) de trabalhos forçados;
- d) de banimento;
- e) cruéis;

O princípio penal humanitário se manifesta como elemento moderador da repressão estatal, exigindo que a disciplina e a hierarquia sejam compatibilizadas com a proteção da integridade física e psíquica do militar. Assim, a aplicação da pena deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e respeito à condição humana do apenado, mesmo no contexto castrense, em que se exigem condutas mais rígidas e obrigações funcionais diferenciadas.

2.4 Princípio da individualização da pena

CF. Art. 5º. XLVI - a lei regulará a **individualização da pena** e adotará, entre outras, as seguintes:

- a) privação ou restrição da liberdade;
- b) perda de bens;
- c) multa;
- d) prestação social alternativa;
- e) suspensão ou interdição de direitos;

Trata-se de uma das garantias fundamentais do sistema penal brasileiro, assegurando que a resposta estatal à infração penal seja aplicada de forma personalizada, levando em consideração as circunstâncias objetivas e subjetivas do agente, a gravidade do fato e os fins preventivo e ressocializador da sanção. Tal princípio se desdobra em três fases — legislativa, judicial e executória —, exigindo que o legislador preveja penas proporcionais e diversificadas; que o juiz aplique a pena com base em critérios concretos de culpabilidade e periculosidade; e que, na execução, sejam respeitadas as peculiaridades do condenado, garantindo-se tratamento adequado à sua situação individual. Trata-se de um dos pilares do Estado Democrático de Direito, impedindo generalizações e arbitrariedades no exercício do ius puniendi.

2.5 Princípio da personalidade ou da intransmissibilidade

CF. Art. 5º (...) XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens

ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.

Esse princípio estabelece que a responsabilidade penal é personalíssima, de modo que nenhuma sanção criminal pode ultrapassar a figura do agente que praticou o fato típico, ilícito e culpável. Essa diretriz reflete a base garantista do Direito Penal moderno, impedindo que terceiros — como herdeiros, sucessores ou familiares — sejam punidos por atos que não praticaram, ainda que tenham vínculo jurídico ou afetivo com o infrator. Tal princípio assegura a dignidade da pessoa humana e a racionalidade do sistema penal, resguardando os direitos fundamentais e impedindo a extensão de consequências penais a quem não concorreu para o delito, distinguindo-se, assim, da esfera civil, onde a responsabilidade patrimonial pode ser transferida nos limites da herança.

2.6 Princípio da culpabilidade

CPM. Art. 53 (...) §1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, **determinando-se segundo a sua própria culpabilidade**. Não se comunicam, outrossim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

O princípio da culpabilidade, alicerce do Direito Penal moderno, impõe que a pena somente pode ser aplicada a quem tenha agido com dolo ou culpa, ou seja, com capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Além disso, o princípio impõe que o quantum da pena também acompanhe esse nível de comprometimento do autor com o resultado.

2.7 Princípio da intervenção mínima ou da subsidiariedade

Fonte: GOMES, Luiz Flávio. O que se entende por intervenção mínima? Jus Brasil. Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/noticias/o-que-se-entende-por-principio-da-intervencao-minima/1437844>.

O Direito Penal só deve preocupar-se com os bens mais importantes e necessários à vida em sociedade.

Conforme leciona Muñoz Conde: "O poder punitivo do Estado deve estar regido e limitado pelo princípio da intervenção mínima. Com isto, quero dizer que o Direito Penal somente deve intervir nos casos de ataques muito graves aos bens jurídicos mais importantes. As perturbações mais leves do ordenamento jurídico são objeto de outros ramos do direito". (Muñoz Conde, Francisco. *Introducción al derecho penal*, p. 59-60).

Desta feita, podemos entender que de acordo com o princípio da intervenção mínima o direito penal deve intervir o menos possível na vida em sociedade, somente entrando em ação quando, comprovadamente, os demais ramos do direito não forem capazes de proteger aqueles bens considerados de maior importância.

2.8 Princípio da fragmentariedade

Fonte: CASTRO, Henrique Hoffmann. **Princípios da fragmentariedade e da adequação social e crime de casa de prostituição**. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 4574, 9 jan. 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/36293>. Acesso em: 20 jun. 2023.

É indubitável que a eleição de uma conduta como criminosa deve orientar-se pelo desiderato protetivo do bem juridicamente tutelado (WELZEL, 1987, p. 83). Nem todos os bens jurídicos merecem a tutela específica do Direito Penal. Os interesses protegidos pela norma penal são apenas aqueles que exigem especial blindagem, por se revelarem insuficientes as garantias ofertadas pelos demais ramos do Direito. (ROCHA, 2004, p. 88).

Assim, o Direito Penal qualifica-se como fragmentário pelo fato de ocupar-se somente de uma parte dos bens jurídicos tutelados pelo ordenamento jurídico (BITENCOURT, 2008, p. 14). Analogia interessante sobre o tema é que o Direito Penal constitui um gigantesco oceano de irrelevância, ponteados por pequenas ilhas de tipicidade. (CAPEZ, 2008, v. 1, p. 17).

Com efeito, apenas os ilícitos que atacam os valores fundamentais para o progresso da sociedade configuram infrações penais – o Direito Penal é a *última ratio* na proteção de bens jurídicos (MASSON, 2009, p. 35). Realiza-se uma proteção seletiva dos bens jurídicos, exigindo-se a gravidade e a intensidade da ofensa, de maneira a sancionar tão somente as condutas mais austeras praticadas contra os interesses mais relevantes. (BITENCOURT, 2008, p. 15).

A doutrina moderna é praticamente unânime em afirmar que o Direito Penal qualifica-se como subsidiário e fragmentário. O postulado da fragmentariedade traduz uma característica do princípio da intervenção mínima, assim como a subsidiariedade.

Enquanto a subsidiariedade norteia a intervenção do Direito Penal em seu âmbito abstrato, que somente deve interferir diante do fracasso dos outros ramos do Direito (*última ratio* ou derradeira trincheira), a fragmentariedade guia a operação do Direito Penal diante de caso concreto, que apenas deve interferir nos fatos causadores de intolerável e relevante lesão ao bem jurídico tutelado.

2.9 Princípio da proporcionalidade

Fonte: AGUIAR, Leonardo. Princípio da proporcionalidade em matéria penal. JusBrasil. Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/principio-da-proporcionalidade-em-materia-penal/333125116#:~:text=Proibição%20de%20Excesso.&text=E m%20matéria%20penal%2C%20a%20exigência,penal%20e%20a%20pena%20aplicada.>

Em matéria penal, a exigência de proporcionalidade deve ser determinada no equilíbrio que deve existir na relação entre crime e pena, ou seja, entre a gravidade do injusto penal e a pena aplicada.

A proporcionalidade deve estar presente tanto no plano abstrato (legislador que comina as penas) quanto no plano concreto (magistrado que aplica as penas).

Desta forma, o princípio da proporcionalidade funciona como limite não apenas à atividade judicial de interpretação/aplicação das normas penais, mas também à própria atividade legislativa de criação/conformação dos tipos legais incriminadores, o que possibilita o exercício da fiscalização, por parte da Jurisdição Constitucional, da constitucionalidade das leis em material penal.

Dimensões do Princípio da Proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade apresenta três dimensões:

Adequação da pena	Necessidade da pena	Proporcionalidade em sentido estrito
A pena criminal é um meio adequado (entre outros) para realizar o fim de proteger um bem jurídico?	A pena criminal (meio adequado entre outros) é, também, meio necessário (outros meios podem ser adequados, mas não seriam necessários) para realizar o fim de proteger um bem jurídico?	a pena criminal cominada e/ou aplicada (considerada meio adequado e necessário), é proporcional à natureza e extensão da lesão abstrata e/ou concreta do bem jurídico?

Nota-se, em todas estas dimensões, que almeja-se evitar uma resposta penal excessiva frente à infração penal considerada.

Por isso que a utilização do princípio da proporcionalidade (ou da proibição de excesso) envolve a apreciação da necessidade e da adequação da resposta penal.

2.10 Princípio da proibição da dupla incriminação pelo mesmo fato

Fonte: Princípios limitadores do Direito Penal. Resumo de Direito Penal. Estratégia concursos. Disponível em <https://www.questoesestrategicas.com.br/resumos/ver/principio-da-proibicao-do-bis-in-idem>

O Princípio da proibição do Bis in Idem, também denominado de “non bis in idem” ou “ne bis in idem”, trz que o Direito Penal não admite a dupla punição pelo mesmo fato. Um fato não pode ser punido duas ou mais vezes.

Este princípio não está previsto expressamente no Direito Penal brasileiro. Todavia, há algumas passagens das quais se pode extrair este princípio.

O art. 8º, 4, do Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana sobre Direitos Civis e Políticos), incorporado ao Direito Brasileiro pelo Decreto no 678/1992, dispõe que o acusado absolvido por sentença transitada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Se o fato já foi analisado uma vez, se a decisão judicial já transitou em julgado, isto não poderá ser utilizado novamente em prejuízo do réu.

Súmula no 241/STJ: “A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”.

Imagine-se que o réu ostente contra si uma única condenação definitiva. A reincidência é agravante genérica: incide na segunda fase da dosimetria da pena privativa de liberdade. Desta forma, se essa condenação definitiva caracterizou reincidência, ela não pode, ao mesmo tempo, ser usada, além de circunstância genérica, como circunstância judicial desfavorável (mau antecedente), na primeira fase da aplicação da pena – sob pena de caracterização de bis in idem.

2.11 Princípio da lesividade ou da ofensividade

Fonte: De acordo com o princípio da lesividade ou da ofensividade, não é possível a punição de alguém cuja conduta sequer tenha se iniciado. Certo ou errado? Material de aula. Ed. Juspodium. Disponível em <https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2020/10/04/de-acordo-com-o-principio-da-lesividade-ou-da-ofensividade-nao-e-possivel-punicao-de-alguem-cuja-conduta-sequer-tenha-se-iniciado/>

O princípio da ofensividade ou lesividade (*nullum crimen sine iniuria*) exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Por isso, se não há conduta dirigida a atingir o bem jurídico, obsta-se a punição. Parcela da doutrina, inclusive, questiona a constitucionalidade dos delitos de perigo abstrato (ou presumido), casos em que da conduta o legislador presume, de forma absoluta, o perigo para o bem

jurídico. Paulo de Souza Queiroz, por exemplo, sustenta: “Uma objeção a fazer aos crimes de perigo abstrato é que, ao se presumir, prévia e abstratamente, o perigo, resulta que, em última análise, perigo não existe, de modo que se acaba por criminalizar a simples atividade, afrontando-se o princípio da lesividade, bem assim o caráter de *extrema ratio* (subsidiário) do direito penal. Por isso há quem considere, inclusive, não sem razão, inconstitucional toda sorte de presunção legal de perigo” (Direito Penal – Parte Geral. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 112). A tese, no entanto, não seduziu os tribunais superiores, para os quais a criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal.

2.12 Princípio da igualdade

Fonte: LIMA, Ana Karolina. Igualdade Formal x Igualdade Material. Jusbrasil. Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/igualdade-formal-x-igualdade-material/1210434859>

A igualdade material é a concretização da igualdade na prática. Também chamada de "Igualdade Aristotélica", significa "tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na exata medida das suas desigualdades".

Ou seja... Se dentre duas pessoas, uma delas está em condição de desvantagem, o Estado criará mecanismos para equilibrar essa equação.

Por exemplo, se uma pessoa não tem condições de pagar as custas processuais, e a lei estabelece que todos devem ter acesso ao Judiciário, o Estado cria o benefício da justiça gratuita, com o intuito de equilibrar essa desigualdade, fazendo com que "todos sejam iguais" literalmente e tenham o mesmo direito ao acesso à Justiça.

2.13 Competência para processo e julgamento do crime militar

A Constituição previu no art. 124 e no §4º do art. 125 a competência para julgamento do crime militar:

CF. Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.

Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.

Art. 125 (...) § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

O tema também é tratado no Código de Processo Penal Militar, a partir do art. 85, que transcrevemos abaixo:

Art. 85. A competência do fôro militar será determinada:

I - de modo geral:

a) pelo lugar da infração;

b) pela residência ou domicílio do acusado;

- c) pela prevenção;
- II - de modo especial, pela sede do lugar de serviço.

Além dessas, há também uma competência especial de caráter constitucional conforme se depreende do art. 125, §4º, que ressalva “a competência do júri quando a vítima for civil”. Como sabemos, o Júri por sua feita está adstrito aos crimes dolosos contra a vida (Art. 5º, XXXVIII, “d”). Por essa razão o próprio CPM aponta no art. 9º, §1º que “os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri.”

2.14 Aplicação da lei penal militar

A regras da aplicação da lei penal militar, estão previstas entre os art. 1º ao 28 do Código Penal Militar, dos quais destacamos alguns dispositivos. Vejamos:

2.14.1 Lei penal militar no tempo

A aplicação da lei penal militar no tempo obedece aos princípios gerais do Direito Penal, especialmente o da legalidade (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) e o da irretroatividade da norma penal mais gravosa, conforme previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal. Nesse sentido, a lei penal militar só pode retroagir quando beneficiar o réu, inclusive em sede de execução, respeitando-se a segurança jurídica e os direitos fundamentais. Ademais, a sucessão de leis no tempo deve considerar a ultratividade das normas mais benignas, mesmo se revogadas, caso favoreçam o acusado. Em matéria penal militar, esse aspecto assume especial relevância diante das constantes reformas legislativas que impactam os códigos castrenses, exigindo acurada análise hermenêutica para verificar a norma mais favorável em cada situação concreta.

A principal regra do instituto está no art. 5º do CPM. Vejamos:

CPM. Art. 5º Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado.

2.14.1 Lei penal militar no espaço

A aplicação da lei penal militar no tempo também revela íntima ligação com os princípios gerais do Direito Penal, notadamente o da legalidade (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). No CPM, destacamos o art. 6º como dispositivo de especial atenção sobre o tema.

CPM. Art. 6º Considera-se praticado o fato, no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida.

Alertamos que há uma sutil diferença sobre a disciplina entre o CPM e o Código Penal Brasileiro.

3. TEORIA GERAL DO CRIME e AÇÃO PENAL MILITAR

3.1 Conceito e definição doutrinária, legal e jurisprudencial de Crime Militar

Doutrinariamente, o crime militar é conceituado como infração penal que ofende os bens jurídicos específicos da caserna, tais como a hierarquia, a disciplina, a ordem e o dever funcional militar. A sua tipificação está prevista no Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.001/1969), sendo regulado por princípios próprios, distintos do Direito Penal comum, justamente por sua **finalidade precípua de preservar a regularidade e a estabilidade das instituições militares**. Autores como Célio Lobão e Luiz Carlos dos Santos enfatizam que o crime militar possui uma natureza funcional, na medida em que a condição de militar do agente ou do sujeito passivo, o local da infração, o momento da prática e o vínculo com a atividade militar são elementos determinantes para sua caracterização.

A doutrina diferencia os crimes propriamente militares, impropriamente militares ou militares por extensão. Para a escola *topográfica*, o crime propriamente é aquele previsto no CPM com uma redação não encontrada no CPB. De maneira diversa, o crime impropriamente militar é aquele que os elementos formativos guardam semelhança na legislação militar e comum. Já os crimes militares por extensão, são aqueles que não estão previstos no CPM mas que, quando praticados sob certas condições, serão tratados como se neste estivessem. Mas há outra escola doutrinária denominada *clássica*, da qual o STM é seu maior representante. Para os adeptos dessa linha doutrinária, não é suficiente a localização dos textos legais para classificar o crime militar pois ainda seria necessário observar se o autor é ou não militar. A classificação é importante e tem relação direta com a perfeita compreensão da disciplina pelo operador do Direito Penal Militar, a exemplo da compreensão do instrumento previsto no art. 18 do Código de Processo Penal Militar nos limites definidos pelo inciso LXI do art. 5º da Constituição Federal.

Já a definição LEGAL (MATERIAL) é aquela encontrada no art. 9º do Código Penal Militar de crime militar. É um dispositivo de suma importância para o Direito Penal Militar.

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;

II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)

a) por militar da ativa contra militar na mesma situação; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

b) por militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou contra civil; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)

d) por militar, durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva ou reformado ou contra civil; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

e) por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

f) revogada. (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:

a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;

b) em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa ou contra servidor público das instituições militares ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;

d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.

§ 1º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri. (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)

§ 2º Os crimes militares de que trata este artigo, incluídos os previstos na legislação penal, nos termos do inciso II do **caput** deste artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

I – do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa; (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)

II – de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante; ou (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)

III – de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no art. 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais: (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)

a) Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica; (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)

b) Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)

c) Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal Militar; e (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)

d) Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)

§ 3º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023)

Importante ressaltar que a definição MATERIAL precisa estar alinhada com a definição FORMAL, aqui referindo-se aos limites constitucionais impostos à Justiça Militar Estadual (Art. 125, §4º da CF) e da União (Art. 124 da CF).

Já na jurisprudência, notamos que especialmente o Superior Tribunal Militar (STM), de maneira mais conservadora, e o Supremo Tribunal Federal (STF), de forma

muitas vezes progressistas, tem reiteradamente reconhecido que a configuração do crime militar exige a presença de elementos de conexão com a função militar ou com bens jurídicos castrenses. O STM, por exemplo, já decidiu que a simples condição de militar do agente não é suficiente para atrair a competência da Justiça Militar, sendo imprescindível o nexo funcional entre a conduta e o exercício das atividades militares (Apelação nº 7001401-07.2021.7.00.0000/STM). Já o STF, no julgamento do HC 104.174, firmou entendimento de que o reconhecimento do crime militar deve considerar a natureza da infração e a função institucional do militar, de modo a evitar a indevida ampliação da competência penal militar para casos que não guardem relação com os interesses da caserna.

Mas há alguns embates clássicos na jurisprudência brasileira:

- ✓ Nos casos do uso de drogas/entorpecentes, usa-se o art. 290 do Código Penal Militar ou art. 28 da Lei nº 11.343/06?
- ✓ Se o militar pratica CONTRAVENÇÃO PENAL responde como crime militar?
- ✓ E se o militar pratica homicídio nos moldes da Lei 8.072/90, passa a responder por CRIME MILITAR HEDIONDO? E depois da 13.491/17?

Além disso, esse tema ainda promove acalorados debates jurisprudenciais variando o sentido da norma. Vejamos alguns:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR DA ATIVA CONTRA OUTRO POLICIAL MILITAR, TAMBÉM DA ATIVA, FORA DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, E AUSENTE MOTIVAÇÃO RELACIONADA ÀS ATIVIDADES MILITARES. CRIME COMUM. SITUAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR O FEITO. ORDEM CONCEDIDA. - **Não caracteriza crime militar, na forma prevista no artigo 9º, inciso II, alínea 'a' do Código Penal Militar, o homicídio cometido por policial militar em situação de folga contra outro policial militar, que também não estava em atividade, e por motivos alheios à administração militar.** - A situação de atividade ou assemelhada a que faz menção o artigo 9º, inciso II, alínea 'a' do Código Penal Militar não se contrapõe à situação do militar da reserva, mas à daquele que se encontra em situação de folga, fora do serviço, em situação que não guarda conexão com a administração militar. (TJ-PR - Habilitação: 9054902 PR 905490-2 (Acórdão), Relator: Naor R. de Macedo Neto, Data de Julgamento: 05/07/2012, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 907 17/07/2012)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMETIDO POR MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS FORA DE SERVIÇO CONTRA MILITAR ESTADUAL EM EXERCÍCIO DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO. FUNÇÃO POLICIAL CIVIL. CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DE JUSTIÇA COMUM. SÚMULAS 297/STF E 55/TFR. **1. Consoante entendimento desta Corte, quando em exercício de patrulhamento ostensivo, o policial militar realiza função policial civil, não havendo falar, assim, em competência da Justiça Militar para julgar crime por ou contra ele praticado, uma vez que não há agressão às instituições militares.** . 2. Caracterizada, in casu, a atividade de patrulhamento, porquanto o policial militar, tendo conhecimento da existência de um "tumulto" se dirigiu ao local onde, posteriormente, foi agredido. 3. Conflito conhecido, declarando-se a competência do Juízo do XVIII Juizado Especial Criminal de Campo Grande (RJ), o suscitado (STJ - CC: 30797 RJ 2000/0120334-7, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento:

28/03/2001, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 16.04.2001 p. 102)

3.2 Fato típico militar

Doutrinariamente, fato típico militar é a conduta de um militar que se encaixa perfeitamente na descrição de um crime prevista no Código Penal Militar, ou em outras leis militares, e que é punível pelo ordenamento jurídico. Para ser considerado fato típico, um ato precisa apresentar os elementos: conduta, resultado típico, nexos de causalidade e a tipicidade.

O Código Penal Militar não possui o mesmo desenho do Código Penal (comum) mas para melhor compreender isso, precisamos percorrer pelas diversas escolas que formaram o Direito Penal.

A primeira escola da qual iniciamos os estudos é a Teoria causal da ação (naturalista), ou causalismo. Seus principais representantes são os juristas alemães Ernst von Beling e Franz von Liszt. Nessa teoria a ação nada mais é que um resultado causal, pois ele aborda duas partes: a externa, que é objetiva e representa o processo causal; e a interna, que é subjetiva e representa o conteúdo final da ação. A base do sistema é o nexos causal que une a ação que resulta em uma mudança do mundo exterior e sempre que estivesse presente uma ação deveríamos analisar, se temos a presença das outras características do conceito do crime: tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. As características do comportamento humano que devem integrar a estrutura do conceito de crime seriam a ação como algo natural (movimento corporal), tipo objetivo e descritivo, antijuridicidade objetiva e normativa e a culpa subjetiva e descritiva. A teoria causal não diferencia a conduta dolosa da conduta culposa, pois não releva qualquer indagação sobre a relação psíquica do agente para com o resultado. Podemos resumir que a teoria tripartite aqui estava assim dividida:

Teoria tripartite a partir do causalismo

Elemento objetivo		Elemento Subjetivo
Tipicidade	Antijuridicidade	Culpabilidade
- Conduta - Nexos causal - Resultado - Tipicidade prop.dita	Formal: Presença ou não de uma causa excludente	- Imputabilidade - Dolo ou culpa (finalidade)

A segunda escola que contribuiu com o modelo adotado atualmente no estudo da ciência do Direito Penal, é o Neokantismo, ou escola neoclássica. O neokantismo penal, também conhecido como causalismo valorativo ou sistema neoclássico, foi uma corrente de pensamento no Direito Penal que surgiu como uma evolução do causalismo clássico no início do século XX. Sua principal característica é a tentativa de conciliar o método positivista e naturalista da época com uma visão axiológica (de valores), influenciada pela filosofia de Immanuel Kant. A principal crítica a essa escola, foi sua aproximação com os horrores do nazismo.

Teoria tripartite a partir do Neokantismo

Elemento objetivo		Elemento Subjetivo
Tipicidade	Antijuridicidade	Culpabilidade
- Conduta - Nexo causal - Resultado - Tipicidade prop.dita	Material: insere-se aqui o conceito de danosidade social. Se auto-justificava a partir de “fins superiores”: fins de justiça, normas de cultura e são sentimento do povo e raça (Edmund Mezger)	- Imputabilidade - Exigibilidade de conduta diversa - Dolo (consciência da ilicitude) ou culpa.

Como crítica ao sistema neokantista, surge o Sistema teleológico (estudo dos fins), ou finalismo. Seu principal nome é Hans Welzel em meados do século XX (1930-1960). Acreditam que a construção do sistema jurídico-penal não deve vincular-se a dados ontológicos (ação, causalidade, estrutura lógico-reais, entre outros), mas sim orientar-se exclusivamente aos fins do direito penal. Na teoria finalista a estrutura da teoria dos delitos ficou com o tipo sendo formulado através do princípio da legalidade e sua função é a prevenção de delitos, motivando assim que o autor seja punido pela sua ação independente da sua situação, os tipos passam a ser analisados através do fim da lei, na tipicidade também serão analisados os requisitos que imputam objetivamente o resultado. A partir dessa teoria o tipo penal passa a ter dimensões subjetivas, objetivas e normativas, portanto a tipicidade penal tornou-se uma “fórmula” mais complexa, precisamos analisar o aspecto formal-objetivo, normativo (conduta e resultado) e subjetivo nos crimes dolosos. Na imputação da conduta é preciso verificar se a conduta criou ou incrementou o risco proibido relevante, pois, quem cria risco permitido não pratica fato típico. De acordo com essa explicação, a imputação objetiva é o novo requisito da tipicidade.

Teoria tripartite a partir do finalismo

Elemento objetivo		Elemento Subjetivo
Tipicidade	Antijuridicidade	Culpabilidade
- Conduta - Nexo causal - Resultado - Tipicidade prop.dita	Material: insere-se aqui o conceito de danosidade social. Se auto-justificava a partir de “fins superiores”: fins de justiça, normas de cultura e são sentimento do povo e raça (Edmund Mezger)	- Imputabilidade - Exigibilidade de conduta diversa - Dolo (consciência da ilicitude) ou culpa.

Em 1984, o Código Penal Brasileiro (comum) foi severamente influenciado pelo finalismo, o que não foi acompanhado pelo Código Penal Militar que mantém, evidenciado no art. 33, o causalismo muito entranhado.

3.2.1 Inovações da Lei nº 13.491/17

A Lei nº 13.491/2017 ampliou significativamente a competência da Justiça Militar, permitindo que ela julgue não apenas crimes previstos no Código Penal Militar (CPM), mas também crimes tipificados na legislação penal comum, quando cometidos por militares em serviço. Essa alteração mudou a forma como a definição de crime militar é interpretada. Foi só então que surgiu a classificação de “crime militar por extensão”.

Outra alteração importante é que crimes dolosos contra a vida (como homicídio) cometidos por militares federais contra civis, que antes eram de competência do Tribunal do Júri (Justiça comum), agora são julgados pela Justiça Militar se o ato ocorrer em serviço.

Por fim, alguns doutrinadores passaram a defender a existência de um fenômeno denominado *overruling* de Súmulas do Superior Tribunal de Justiça para indicar que muitas delas tinham sido esvaziadas desde a publicação da referida lei.

3.3 Tipo penal militar

O tipo penal militar é a descrição abstrata e legal de um comportamento que o direito penal considera um crime ou infração, estabelecendo a pena correspondente. Ele funciona como um "molde" legal que define quais condutas são proibidas, como "matar alguém" no artigo 205 do Código Penal Militar, e está composto por três partes: o nome *iuris* (nome do crime), o preceito primário (a conduta descrita) e o preceito secundário (a pena).

O tipo penal tem funções:

- Função de garantia: Limita o poder punitivo do Estado, garantindo que a punição só ocorra com base em lei prévia e clara.
- Função motivadora: Serve como um desestímulo à prática de crimes, ao estabelecer as consequências legais.
- Função selecionadora: Individualiza e delimita quais condutas são de interesse do direito penal.

3.3 Excludentes de tipicidade, de antijuridicidade e culpabilidade no Direito Penal Militar

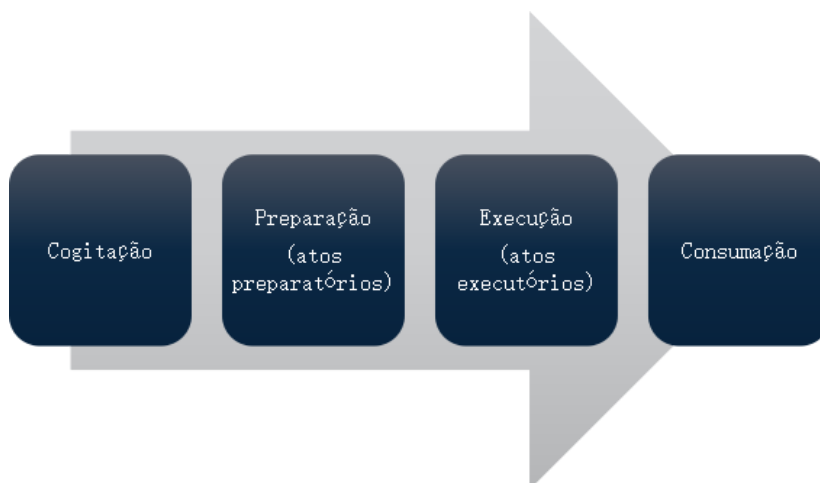
São eventos jurídicos que quando ocorrem, eliminam um ou outro elemento do conceito tripartite do crime militar.

Excludentes de tipicidade	Excludentes de antijuridicidade	Excludentes de culpabilidade
Apenas as hipóteses supralegais	CPM. Art. 42	CPM. Art. 35 à 39 CPM. Art. 48 a 52

3.4 Iter criminis

3.4.1 Conceito e fases

O **iter criminis** (caminho do crime) compreende as fases **cogitação**, **preparação**, **execução** e **consumação**. No direito militar, a preparação e a tentativa de alguns crimes possuem punições específicas. O art. 30 do CPM admite a punição da tentativa quando o agente inicia a execução, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. A tentativa militar deve ser analisada com cautela, pois certos crimes, como motim (art. 149), admitem consumação imediata sem necessidade de resultado naturalístico.



3.4.2 Conatus no Direito Penal Militar

O **conatus** é a tentativa punível (art. 30), mas o CPM admite a **desistência voluntária** e o **arrependimento eficaz** (art. 31), nos quais o agente impede a consumação do crime e responde apenas pelos atos já praticados. No contexto militar, a desistência voluntária pode ocorrer, por exemplo, quando um soldado que inicia motim convence seus pares a desistirem antes de praticar atos de violência.

Duas são as teorias sobre tentativa. Na **Teoria objetiva** a punibilidade da tentativa se justifica pelo risco que o ato ilícito representa para o bem jurídico. A pena é menor que a do crime consumado, já que o dano efetivo não ocorreu. O Código Penal brasileiro adota essa teoria. Já na **Teoria subjetiva** a punição se baseia no dolo (intenção) do agente em cometer o crime, independentemente do resultado. A pena da tentativa deveria ser igual à do crime consumado, pois a intenção criminosa foi a mesma.

E aí: qual das duas foi a adotada no Código Penal Militar?

3.5 Concurso de pessoas

O **concurso de agentes** é regulado no art. 53 do CPM. Os princípios da teoria do domínio do fato e da participação se aplicam: todos respondem na medida da culpabilidade; o cooperador de menor importância pode ter a pena reduzida (art. 53, § 2º). Há previsão de causas especiais de aumento de pena em crimes militares praticados por vários agentes, como o concurso em motim (art. 149) e revolta (art. 150). A **autoridade que ordena** o crime responde como autor (art. 25), e a culpa por **omissão** (art. 13) pode recair sobre o superior que deixa de impedir o crime quando podia agir.

3.6 Ação Penal

Os crimes militares são, de acordo com o art. 121 do CPM, de **ação penal pública incondicionada**, ou seja, o Ministério Público Militar (na Justiça Militar da União) ou o Ministério Público estadual (na Justiça Militar estadual). Estes oferecem a denúncia independentemente de representação.